

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 703/2539 พนักงานอัยการประจำศาลแขวงลพบุรี

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน

โจทก์

นาย จอง แสงสม

จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 227

คำเบิกความของพยานคนใดจะรับฟังได้หรือไม่ต้องแล้วแต่เหตุผลในคำพยาน
นั้นเองแม้เป็น พยานคู่กันก็ไม่จำเป็นต้องรู้เห็นเหตุการณ์หรือเบิกความได้ตรงกันหมดทุก
คนจึงจะรับฟังได้พยานอาจเบิกความสนับสนุนบางตอนเท่าที่ตนรู้เห็นจริงเท่านั้นก็ได้
เอกสารที่พยานโจทก์เป็นผู้จัดทำตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามลำดับชั้น
ตอนตามหน้าที่ซึ่งพยานรับผิดชอบทั้งจำเลยก็มีโต้แย้งว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับ
ความจริงจึงมีน้ำหนักและการเบิกความของพยานโจทก์เป็นการเบิกความประกอบ
เอกสารและเอกสารก็มีรายละเอียดชัดเจนอยู่แล้วเมื่อฟังประกอบกับพยานบุคคลจึง
เชื่อได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นดัง พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอ พนักงานของโจทก์ร่วม
ส่งมอบเงินให้แก่จำเลยที่นำเช็คมามาเบิกเงินเกินจำนวนไปเนื่องจากมิได้ดูจำนวนเงิน
ในเช็คให้รอบคอบถือว่าเป็นการส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปเมื่อจำเลยเบียดบังเอาเป็น
ของตนจึงเป็นความผิดฐานยักยอก

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2536 เวลา กลางวันจำเลย ได้ นำ เช็ค ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ลพบุรี เลขที่ 3724639 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2536 สั่งจ่าย เงิน จำนวน 63,263 บาท ซึ่ง ชุมชุม สหกรณ์ จังหวัด ลพบุรี จำกัด เป็น ผู้สั่งจ่ายให้ แก่ จำเลย เพื่อ ชำระหนี้ ค่า ข้าวเปลือก ไป ขึ้น เงิน ที่ ธนาคารหลังจาก นั้น นางสาว ธนิตา ทิพย์มณฑา พนักงาน เท เลอร์รับมอบ อำนาจ ของ ธนาคาร ได้ เขียน ใบเบิก เงิน เพื่อ เบิกเงิน จาก พนักงาน การเงิน จำนวน 103,263 บาท โดย เมื่อ ผ่าน ขั้นตอน การ อนุมัติ การ จ่ายเงิน แล้วนางสาว ธนิตา ได้ มอบ เงิน จำนวน 103,263 บาท ให้ แก่ จำเลย ไป ซึ่ง เงิน จำนวน ดัง กล่าว นั้น ส่วน หนึ่ง เป็น ของ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ผู้เสียหาย ที่ ตก มา อยู่ ใน ความ ครอบครอง ของ จำเลย เพราะ พนักงาน ของผู้เสียหาย ส่ง มอบ ให้ โดย สำคัญผิด เป็น เงิน จำนวน 40,000 บาท และ ต่อมาวันเดียว กัน จำเลย ได้ เบียดบัง ยักยอก เอา เงิน จำนวน 40,000 บาทของ ผู้เสียหาย ไป เป็น ประโยชน์ ของ ตน โดยทุจริต เหตุ เกิด ที่ ตำบล ท่าหิน อำเภอ เมือง ลพบุรี จังหวัด ลพบุรี ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และ ให้ จำเลย คืน หรือ ใช้ เงิน จำนวน 40,000 บาท ที่ ยัง ไม่ได้คืน แก่ ผู้เสียหาย

ระหว่าง พิจารณา ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหาย ยื่น คำร้อง ขอ เข้าร่วม เป็น โจทก์ ศาลชั้นต้น อนุญาต

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ลงโทษ จำคุก 2 เดือน กับ ให้ จำเลย คืน หรือ ใช้ เงิน จำนวน 40,000 บาท แก่ โจทก์ร่วม

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง พิจารณา และ ลงชื่อ ใน คำพิพากษาศาลชั้น
ต้น อนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ทางพิจารณา โจทก์ และ โจทก์ร่วม นำสืบ ว่าเมื่อ วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2536 เวลา 10.30 นาฬิกา จำเลย ได้ นำ เช็คของ ชุมนุม สหกรณ์
จังหวัด ลพบุรี จำกัด ตาม เอกสาร หมายเลข 1 ไป ขึ้น เงินต่อ นางสาว ธนิตา ทิพย์
มณฑา พนักงาน เท ลเลอร์ของ โจทก์ร่วม นางสาว ธนิตา ดู ตัวเลข จำนวนเงิน ใน
เช็ค เห็น เป็น จำนวน 103,263 บาท จึง ได้ ทำการ ตัด บัญชี ลูกค้า ตาม ใบ ตัด
บัญชี เอกสาร หมายเลข 6 และนางสาว ธนิตา ได้ เขียน ใบเบิก เงิน เพื่อ ไป เบิกเงิน
จาก นางสาว นงลักษณ์ ทองวิเชียร ซึ่ง ทำหน้าที่ เป็น แคชเชียร์ โดย ระบุ เบิกเงิน
จำนวน 103,263 บาท ตาม ใบเบิก เงิน เอกสาร หมายเลข 7 นางสาว ธนิตา รับมอบ
เงิน จำนวน ดังกล่าว จาก นางสาว นงลักษณ์ แล้ว ได้ นำ ไป มอบ ให้ จำเลย
ทั้งหมด โดย บอก ยอดเงิน จำนวนเงิน และ ให้ จำเลย นับ เงิน ต่อหน้า ด้วย หลัง
จาก นั้นจำเลย รับ เงิน แล้ว ก็ กลับ ไป ต่อมา วันที่ 2 มีนาคม 2536นาง สายพิน
ธรรมภักดี ซึ่ง เป็น สมุห์บัญชี ของ ชุมนุม สหกรณ์ จังหวัด ลพบุรี จำกัด ได้ มา แจ้ง
ว่า เงิน ของ ชุมนุม สหกรณ์ จังหวัด ลพบุรีจำกัด หาย ไป 40,000 บาท จึง ขอ
ตรวจสอบ บัญชี ใน ที่สุด พบ ว่า เงินขาด หาย ไป จำนวน 40,000 บาท เนื่องจาก
โจทก์ร่วม ตัด บัญชี เกิน ไป จากจำนวนเงิน ที่ ระบุ ใน เช็ค เอกสาร หมายเลข 1
ความจริง แล้ว นาง สายพิน ระบุ สั่งจ่าย เงิน จำนวน 63,263 บาท ให้ แก่ จำเลย
เพื่อ ชำระหนี้ค่า ข้าวเปลือก แต่ นางสาว ธนิตา ดู ตัวเลข ใน เช็ค เป็น จำนวน
103,263 บาท โดย ไม่ได้ ดู ตัว หนังสือ ระบุ จำนวนเงิน เนื่องจาก ใน แต่ละ วัน มี

งาน มากเพื่อ ความสะดวก และ รวดเร็ว จึง ดู เฉพาะ จำนวนเงิน ที่ ระบุ เป็น ตัวเลขจึง จ่ายเงิน เกิน ไป แก่ จำเลย ไป จำนวน 40,000 บาท ต่อมา จำเลย ยอมรับ ว่าจะ จ่ายเงิน จำนวน 20,000 บาท แก่ โจทก์ร่วม แต่ นางสาว ธนิตา ไม่ ยอม จึง ตกลง กัน ไม่ได้

จำเลย นำสืบ ว่า ตาม วัน เวลา เกิดเหตุ จำเลย ได้ นำ เช็ค ตามเอกสาร หมายเลข 1 ระบุ จำนวนเงิน 63,263 บาท ไป ขึ้น เงิน ที่ ธนาคารโจทก์ร่วม และ จำเลย ได้ รับ เงิน จาก พนักงาน ของ โจทก์ร่วม ตาม จำนวนเท่าที่ ระบุ ใน เช็ค ไม่ได้ รับ เงิน เกิน มา จำเลย ไม่เคย รับ ต่อ พนักงานโจทก์ร่วม ชุมนุ่ม สหกรณ์ จังหวัด ลพบุรี จำกัด และ ต่อ พนักงานสอบสวนว่า จะ ยอม คืนเงิน จำนวน 20,000 บาท แต่อย่างใด

พิเคราะห์ แล้ว มี ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่าจำเลย กระทำผิด ตาม ฟ้อง หรือไม่ ที่ จำเลย ฎีกา ว่า ทั้ง นางสาว ธนิตา ทิพย์มณฑา และ นางสาว นงลักษณ์ ทองวิเชียร ต่าง เป็น พนักงาน ของ โจทก์ร่วม โดย พยาน ทั้ง สอง ทำงาน ใน ธนาคาร ของ โจทก์ร่วม สาขา เดียว กันหาก กรณี เงิน ของ โจทก์ ร่วม สูญหาย ไป โดย ไม่สามารถ หา ตัว ผู้รับผิดชอบ ได้ทั้ง นางสาว ธนิตาและ นางสาวนงลักษณ์ ย่อม จะ ต้อง ร่วมกัน รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ร่วม เมื่อ กรณี เป็น เช่นนี้ จำเลย จึง เชื่อ ว่า นางสาว นงลักษณ์ จะ ต้อง เบิกความ ช่วยเหลือ นางสาว ธนิตา อย่าง แน่نون นั้น เห็นว่า การ ที่นางสาว นงลักษณ์ ทำงาน ที่ เดียว กัน และ ใน สาย งาน เดียว กัน กับ นางสาว ธนิตา มิใช่ เหตุผล ที่ ต้อง พัง ว่า นางสาว นงลักษณ์ จะ เบิกความ ช่วยเหลือ นางสาว ธนิตา คำเบิกความ ของ พยาน คนใด จะ รับฟัง ได้ หรือไม่ ต้อง แล้วแต่ เหตุผล ใน คำพยาน นั้นเอง แม้ จะ เป็น พยาน คู่ กันก็ ไม่จำเป็น ต้อง รู้เห็น เหตุการณ์ หรือ เบิกความ ได้ ตรง กัน หหมด ทุกคนจึง จะ รับฟัง ได้ พยาน อาจ เบิกความ สนับสนุน บางตอน เท่าที่ ตน รู้เห็น จริงเท่านั้น

ก็ได้ ใน เมื่อ นางสาว นงลักษณ์ เบิกความ ว่า นางสาว ธนิตา ได้ นำ ไปเบิก เงิน
จำนวน 103,263 บาท ตาม เอกสาร หมายเลข 7 มา เบิกเงิน สดจาก พยาน สืบเนื่อง
มาจาก ได้ มี ลูกค้า นำ เช็ค มา ขึ้น เงิน พยาน ได้ หยิบเงินสด จำนวน ตาม ไปเบิก
เมื่อ พยาน มอบ เงินสด ให้ นางสาว ธนิตา นางสาว ธนิตา ได้ นับ เงิน ต่อหน้า
พยาน เมื่อ ครบ ตาม จำนวน นางสาว ธนิตา ได้ ส่ง ให้ กับ ลูกค้า ที่ เคาน์เตอร์ เป็น
ลูกค้า ผู้ชาย คนหนึ่งพยาน ไม่ได้ สังเกต และ จด จำ ว่า เป็น ใคร โดย นางสาว
ธนิตา ไม่ได้ แวะ ไป ที่ โต๊ะ หรือ ที่อื่น แต่อย่างใด เมื่อ นางสาว ธนิตา ได้ พบ กับ
ลูกค้า ที่ หน้า เคาน์เตอร์ พร้อม เงิน ที่ ถู ไป แล้ว พยาน ไม่ได้ สังเกต ต่อไปส่วน
นางสาว ธนิตา เบิกความ ว่า ขณะ ปฏิบัติหน้าที่ รับ จ่ายเงิน อยู่ ที่ หน้า เคาน์เตอร์
ได้ มี จำเลย นำ เช็ค หมายเลข 1 มา เบิกเงินพยาน ได้ ดู ตัวเลข จำนวน
เงิน ใน เช็ค แล้ว เห็น เป็น 103,263 บาท จึง ได้ ทำการ ตัด บัญชี ลูกค้า ตาม
เอกสาร หมายเลข 6 แล้ว เขียน ไปเบิก เงิน และไป เบิกเงิน จาก นางสาว นงลักษณ์
แคชเชียร์ ตาม เอกสาร หมายเลข 7นางสาว นงลักษณ์ได้ หยิบ เงิน จำนวน ดัง
กล่าว ให้ พยาน ได้ นับ ต่อหน้า นางสาว นงลักษณ์ แล้ว นำ เงิน จำนวน ดังกล่าว
ไป มอบ ให้ จำเลย ที่ หน้า เคาน์เตอร์ ตอน มอบ เงิน ให้ จำเลย พยาน ได้ พูด บอก
จำเลย ว่า เป็น เงิน 103,263 บาท ให้ จำเลย นับ ด้วย จำเลย นับ เงิน ต่อหน้า
พยาน ตอนแรก ที่พยาน บอก จำนวนเงิน จำเลย มี อาการ ตกใจ แล้ว ขอ ดู เช็ค
จาก พยาน อีก ครั้งพยาน ให้ ดู เช็ค และ บอก ย้ำ ว่า เป็น เงิน จำนวน 103,263
บาท หลังจาก นั้นจำเลย รับ เงิน เสร็จ ก็ กลับ ไป ที่ พยาน ดู ตัวเลข จาก เลข 6
เป็น เลข 10ก็ เพราะ วิธี ปฏิบัติ จะ ดู เฉพาะตัว เลขที่ ระบุ ใน เช็ค ทั้งนี้ เนื่องจาก
ใน แต่ละ วัน จะ มี งาน มาก เพื่อ ความสะดวก และ รวดเร็ว จึง ดู จาก จำนวนเงิน
ที่ ระบุ เป็น ตัวเลข ไม่ ค่อย ได้ ดู ตัว หนังสือ ปกติ เมื่อ ลูกค้า นำ เช็คมา ขึ้น เงิน
นั้น จะ ให้ ลูกค้า เซ็น ชื่อ และ ระบุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ไว้ กรณี
จำเลย ก็ เช่นกัน ได้ ให้ เซ็น ชื่อ และระบุ หมายเลข บัตรประจำตัวประชาชน ไว้

ด้านหลัง เช็ค เอกสาร หมายเลข จ. 1 และ เบิกความ ตอบ คำถามค้าน ทนายจำเลย ว่า พยาน เพียง ผู้เดียว ที่ สามารถยืนยัน ได้ว่า ส่ง เงิน จำนวน 103,263 บาท ให้ แก่ จำเลย ดังนั้นคำเบิกความ ของ นางสาว นงลักษณ์ จึง เป็น การ สนับสนุน เหตุการณ์ บางตอน เท่าที่ รู้เห็น ส่วน เหตุการณ์ ตอน ที่ มี การ ส่ง เงิน ให้ จำเลย ครบ หรือ ไม่นางสาว นงลักษณ์ ไม่เห็น ก็ มิได้ เบิกความ เกิน เลย ไป ว่า รู้เห็น ใน เมื่อ ไม่ใช่ คำเบิกความ ที่ แตกต่าง กับ นางสาว ธนิตา ก็ ย่อม มี น้ำหนัก รับฟัง มา สนับสนุน คำเบิกความ ของ นางสาว ธนิตา ได้ ที่ จำเลย ฎีกา ต่อไป ว่า เอกสาร หมายเลข จ. 3 จ. 6 และ จ. 7 เป็น เอกสาร ที่ พยานโจทก์เป็น ผู้ จัดทำ เอง ทั้งสิ้น จำเลย ไม่รู้ เห็น ด้วย นั้น เห็นว่า เอกสารดังกล่าว ได้ ทำ ตาม ข้อเท็จจริง ที่ เกิดขึ้น และ เป็น ไป ตามลำดับ ขั้นตอนตาม หน้าที่ ซึ่ง พยาน รับผิดชอบ ทั้ง จำเลย ก็ มิได้โต้แย้ง ว่า ไม่ถูกต้องหรือไม่ ตรง กับ ความจริง แต่อย่างใด จึง มี น้ำหนัก น่าเชื่อ โดยเฉพาะ การ เบิกความ ของ พยาน เป็น การ เบิกความ ประกอบ เอกสาร และ เอกสาร ก็ มี รายละเอียด ชัดเจน อยู่ แล้ว เมื่อ พัง ประกอบ กับ พยานบุคคล จึง เชื่อ ได้ว่าจำเลย ได้รับ เงิน ไป 103,263 บาท จริง ดัง ที่ โจทก์ นำสืบ มา การ ที่นางสาว ธนิตา ไม่ รอบคอบ โดย มิได้ ดู จำนวน ตัว หนังสือ ใน เอกสาร หมายเลข จ. 1 ประกอบ แต่เมื่อ มอบ เงิน ให้ จำเลย เกิน ไป 40,000 บาท ก็ ถือได้ว่าเป็น การ ส่งมอบ ให้ โดย สำคัญผิด ไป แม้ จะ ด้วย ประการใด ก็ ตาม เมื่อ เงินจำนวน ดังกล่าว มา ตกอยู่ใน ความ ครอบครอง ของ จำเลย แล้ว จำเลย เบียดบังเอา เป็น ของ ตน การกระทำ ของ จำเลย จึง เป็น ความผิด ตาม ฟ้อง แต่เมื่อพิเคราะห์ ถึง ข้อเท็จจริง ว่า จำเลย มี อายุ มาก ถึง 62 ปี อีก ทั้งพฤติการณ์ ใน การกระทำ ผิด ก็ ไม่ ร้ายแรง นัก ประกอบ กับ ความประมาท เลินเล่อของ พนักงาน ของ โจทก์ร่วม ก็ มี ส่วน ล่อใจ ให้ จำเลย กระทำผิด ด้วยกรณี จึง มีเหตุ อันควร ปราบ โดย การ รอกการลงโทษ จำคุก ให้ จำเลย แต่ เพื่อให้ จำเลย หลา บำจำ สมควร กำหนด โทษ ปรับ จำเลย อีก สถาน หนึ่ง ด้วย

" หนึ่ง ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง ปรับ บทลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 โดย ไม่ได้ ระบु วรรค นั้น เห็นสมควร ระบु วรรค เสียให้ ถูกต้อง เสีย ด้วย "

 พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 วรรคสอง ให้ ลงโทษ ปรับ จำเลย 2,000 บาท อีก สถาน หนึ่งสำหรับ โทษ จำคุก ให้ รอกการลงโทษ ไว้ มี กำหนด 2 ปี ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30นอกจาก ที่ แก้ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 2

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

แหล่งที่มา	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ
ในข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งอาจมีผู้รู้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่2คนขึ้นไปซึ่งเรียกว่าเป็นพยานคู่กัน ลักษณะของพยานคู่ 1.ไม่จำเป็นต้องเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทุกตอนพร้อมกันอาจเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหรือบางตอนก็ได้เช่นเจ้าพนักงานตำรวจ2คนตรวจค้นจับกุมผู้มีเฮโรอินไว้ในครอบครองย่อมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพร้อมกันแต่ถ้าคนร้ายกำลังปล้นทรัพย์บังเอิญพยานผ่านมาเห็นก็เป็นพยานคู่ในช่วงที่ผ่านมามีเห็นเท่านั้น 2.พยานคู่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน 3.ไม่จำเป็นต้องรู้จักกัน 4.ระหว่างพยานด้วยกันไม่	

จำต้องเห็นซึ่งกันและกันเช่นคนร้ายกำลังปล้นทรัพย์ขณะนั้นพยานแอบดูอยู่ การนำ
สืบพยานคู่ปกติเป็นหน้าที่ของคู่ความที่จะต้องแถลงให้ศาลทราบหรือศาลอาจ
สอบถามเองถ้าเป็นพยานคู่กันโจทก์จะต้องสืบติดต่อกันให้เสร็จเพราะหากสืบไม่เสร็จ
จำเลยอาจเสียเปรียบเพราะพยานที่เบิกความแล้วอาจจะพุดคุยเรื่องที่ถูกซักถามหรือ
ถามค้านให้พยานที่จะเบิกความในภายหลังฟังถ้าสืบพยานไม่เสร็จถึงตอนจำเลยจะ
ถามค้านจำเลยอาจขอเลื่อนไปถามค้านพยานที่เบิกความแล้วในนัดหน้าพร้อมกับ
พยานอีกคนหนึ่งที่จะสืบภายหลัง ถ้าพยานคู่แต่เบิกความไม่พร้อมกันเป็นเรื่อง
ดุลพินิจศาลในการชั่งน้ำหนักพยานเท่านั้นมิใช่ว่าพยานคนที่เบิกความที่หลังรับฟังไม่
ได้เสียเลยกรณีจะรับฟังไม่ได้ต้องเป็นเรื่องพยานคนหนึ่งเบิกความต่อหน้าพยานคน
อื่นที่จะเบิกความภายหลังและพยานคนหลังมาเบิกความโดยได้ฟังพยานคนก่อนเบิก
ความต่อหน้าตนและคู่ความอีกฝ่ายคัดค้านศาลอาจไม่รับฟังพยานคนหลังตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา114 ในการซักถามพยานคู่กรณีที่ทนาย
จำเลยถามค้านพยานเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดโดยทนายจำเลยมักจะทดสอบด้วยการ
สอบถามถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาเหตุการณ์ระยะทางจำนวนสิ่งของเพราะถ้าเป็น
พยานคู่ที่ไม่เห็นเหตุการณ์แต่ซักซ้อมกันมาจะเบิกความแต่เฉพาะเหตุการณ์ส่วนใหญ่
ถ้าพยานที่มีใช้พยานคู่แต่พนักงานสอบสวนมาเป็นพยานคู่ถ้าพยานไม่รู้เห็นจริงก็
ตอบเลียงๆไปเช่นไม่ทราบไม่ทันสังเกตหรือจำไม่ได้ทำให้เห็นเป็นพิรุณได้ง่ายทั้งๆที่
เรื่องเช่นนั้นไม่ควรลืม การชั่งน้ำหนักพยานคู่ถ้าพยานคู่เบิกความได้สอดคล้องต้อง
กันสมเหตุผลย่อมเป็นที่เชื่อได้ว่าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งเชื่อได้ว่าจำเลยเป็นผู้
กระทำผิดทั้งนี้เป็นไปตามกฎแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน(Law of Identity) แต่
ทั้งนี้ก็มีได้หมายความว่าถ้าพยานคู่เบิกความได้ตรงกันแล้วจะต้องรับฟังลงโทษได้
ทุกคดีเพราะพยานอาจแนะนำเลี้ยมสอนกันมาจึงเบิกความได้ตรงกันเช่นพยานทุก
คนเบิกความว่าไม้ที่จำเลยใช้ตีผู้เสียหายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วทุกคน
อาจทำให้น่าสงสัยได้เพราะในการกะประมาณของคนไม่น่าจะเท่ากันคือ1นิ้วหมด

กรณีที่ยานคู่เบิกความได้ตรงกันแต่มีพฤติการณ์อื่นๆที่ทำให้ไม่น่าเชื่อศาลอาจไม่เชื่อว่ายานได้รู้เห็นเหตุการณ์ก็ได้เช่นยานเบิกความต่างกับชั้นสอบสวนหรือไม่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนเลยว่ายานอีกคนหนึ่งมาที่เกิดเหตุได้อย่างไรหรือยานคู่เห็นจำเลยแล้วไม่บอกทันทีโดยไม่มีเหตุอันควรด้วย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่2025/2535) หากยานคู่เบิกความแตกต่างกันมากในข้อสาระสำคัญศาลมักจะหยิบยกข้อแตกต่างเหล่านี้ขึ้นมาเป็นเหตุสงสัยและยกฟ้องทั้งนี้โดยอาศัยกฎหมายแห่งความขัดกัน(Law of Contradiction)เช่นยานคนที่1เบิกความว่าเห็นคันเฮโรอื่นจากจำเลยได้ที่กระเป๋าสื่อเฮโรอื่นห่อไว้ในกระดาสีน้ำตาลแต่ยานคนที่2เบิกความว่าคันเฮโรอื่นได้ที่กระเป๋ากางเกงไม่ได้ห่อกระดาสีหรือยานคนที่1เบิกความว่าจำเลยเมาสุราแต่ยานคนที่2ไม่เห็นมีอาการเมาสุรา(คำพิพากษาศาลฎีกาที่449/2539) แต่ถ้าข้อแตกต่างปลีกย่อยเล็กน้อยๆไม่ถือเป็นข้อแตกต่างที่สาระสำคัญเช่นยานคนที่1เบิกความว่าจำเลยใส่กางเกงสีดำยานคนที่2เบิกความว่าจำเลยใส่กางเกงสีน้ำเงินเข้ม ปกติถ้าคน2คนเห็นเหตุการณ์เดียวกันจะเบิกความหลักใหญ่ใจความได้ตรงกันเป็นแต่ยานแต่ละคนอาจมีการรับรู้การจดจำและการถ่ายทอดไม่เหมือนกันทั้งนี้เพราะคนแต่ละคนมีความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกันอาจทำให้การกะประมาณอาจผิดไปได้หรือยานอาจเข้าใจผิดคลย แนวคำพิพากษาศาลฎีกา กรณีที่ศาลวินิจฉัยชี้ว่านักยานคู่และลงโทษจำเลยเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่612/2539บริเวณที่เกิดเหตุมีแสงสว่างจากไฟฟ้าที่หน้าร้านค้าและเสาไฟฟ้าสาธารณะซึ่งปักอยู่เป็นระยะๆน่าเชื่อว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีแสงสว่างมากพอที่ผู้เสียหายที่1กับ ส. จะสามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจนประกอบกับ ส. รู้จักจำเลยมาก่อนทั้งก่อนเกิดเหตุประมาณ1ชั่วโมงจำเลยขับรถจักรยานยนต์มี ธ. นั่งซ้อนท้ายไปพบผู้เสียหายที่1กับ ส. และ ส. ได้พูดคุยกับจำเลยด้วยก่อนที่จะเกิดเหตุ ธ. ใช้ปืนยิงผู้เสียหายทั้งสองโดยจำเลยเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์ให้ธ. นั่งซ้อนท้ายไปจึงเชื่อว่าผู้เสียหายที่1กับ ส. มีโอกาสเห็นและจำคนร้ายได้ นอกจากนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาอีกมากเช่นคำพิพากษา

ศาลฎีกา

ที่194/2539,559/2539,612/2539,52/2536,426/2536,1011/2536,49/2535ฯลฯ
กรณีที่ศาลวินิจฉัยชี้ว่านักพยานคู่และยกฟ้องเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่194/2539
โจทก์ร่วมถูกยิงอย่างกระหน่ำโดยกระสุนปืนนัดแรกถากลำคอเป็นเหตุให้มีเลือด
ไหลย่อมจะตกใจกลัวและมุงแต่จะหลบหนีไม่น่าจะหันไปดูหน้าคนร้ายส่วนพยาน
โจทก์อีกปากหนึ่งซึ่งเป็นบุตรของโจทก์ร่วมที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยหันไปดูหลังจาก
เสียงปืนดัง2นัดช่วงนั้นคนร้ายยิงปืนเสร็จคงจะหลบหนีไปแล้วอีกทั้งพยานสองปากนี้
เบิกความถึงจุดที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงโจทก์ร่วมขัดกับการนำชี้ที่ปรากฏในบันทึกการ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุชั้นสอบสวนของ ท. ซึ่งเป็นภริยาของโจทก์ร่วมที่อยู่ในที่เกิด
เหตุด้วยประกอบกับขณะที่ ณ. และ ท. ส่งโจทก์ร่วมไปรักษาตัวไม่มีผู้ใดพูดถึงชื่อ
คนร้ายและเมื่อ ท. ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนก็ไม่ยอมระบุชื่อคนร้ายโดยอ้าง
ว่าจะไปปรึกษากับโจทก์ร่วมและบุตรก่อนแล้วจะไประบุชื่อคนร้ายภายหลังจึงไม่น่า
เชื่อว่าโจทก์ร่วม,ณ. และ ท. จะเห็นหน้าคนร้ายส่วน ค. ซึ่งเป็นบุตรของโจทก์ร่วมอีก
คนหนึ่งก็เบิกความว่าก่อนเกิดเหตุเห็นจำเลยถืออาวุธปืนอยู่กับพวกที่ข้างรั้วบ้านแต่
พยานกลับมาอนต่อที่บ้านโดยไม่ยอมบอกผู้ใดทราบก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะขณะนั้นมี
ข่าวการว่าจ้างให้ไปยิงโจทก์ร่วมอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังตัวแล้วพยานโจทก์และ
โจทก์ร่วมที่สืบมายังเป็นที่ยังสงสัยว่าประจักษ์พยานจะเห็นหน้าจำเลยว่าเป็นคนร้ายที่
กระทำผิดหรือไม่จึงให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย นอกจากนี้มีคำพิพากษา
ศาลฎีกาอีกมากเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่449/2539,31/2535,2025/2535 สำหรับ
คดีนี้พยานคู่เห็นเหตุการณ์บางตอนจึงเบิกความตอนที่รู้เห็นคือนางสาว นงลักษณ์
เบิกความว่านางสาว ชนิตานำไปเบิกเงินสด103,263บาทมาเบิกเงินสดพยานจึงหยิบ
เงินสดจำนวนตามไปเบิกมอบให้นางสาว ชนิตา นางสาว ชนิตานับเงินแล้วเอาไปส่ง
ให้ลูกค้าที่เคาน์เตอร์แต่ตอนที่นางสาว ชนิตามอบเงินให้จำเลยนางสาว นงลักษณ์ไม่
เห็นจึงมิได้เบิกความถึงนางสาว นงลักษณ์กับนางสาว ชนิตาจึงไม่ได้เบิกความแตก

ต่างกัน กรณีเจ้าหน้าที่ของธนาคารจ่ายเงินเกินจำนวนแก่ลูกค้าที่มาเบิกเงินส่วนใหญ่ มักจะเป็นเพราะความประมาทไม่ตรวจตราดูให้ดีเคยมีคดีว่าจำเลยเอาเช็คมาเบิกเงิน แต่ตัวอักษรกับตัวเลขไม่ตรงกันโดยตัวอักษรเขียน10,000บาทแต่ตัวเลข เขียน100,000บาทจุด,ผิดที่และรับเงิน100,000บาทไปจากธนาคารโดยธนาคาร สำคัญผิดจำเลยไม่ยอมคืนเงิน90,000บาทเป็นความผิดฐานยกยอกเช่นเดียวกับคำ พิพากษาศาลฎีกานี้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่2544/2529) ? ประพันธ์ทรัพย์แสง?